REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-06 - Servizio Affari generali
ID Provvedimento: 2251

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA 1, LETT B DEL D.LVO 36/2023, ALLA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO ANNUALE A CIRCOLARI ENTI ON LINE (RAGIONERIA E PERSONALE) 2026-2027 CIG BD3152C430**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell' AgenziaRegionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 9/2022 e con Determinazione della Direttrice Generale n. 51 /2025;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21.01.2025 con la quale il sottoscritto Ing. Giampiero Mugheddu è stato nominato Dirigente del Servizio Affari generali - Area Amministrativa dell'ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

VISTO Il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna, approvato con deliberazione del DG n. 2457 del 17-12-2025;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in ottemperanza al "Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" adottato con determinazione DG n. 414 del 05.03.2026, e che non sussistono in capo allo stesso Dirigente situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATA la richiesta del Servizio Ragioneria e Finanze, di poter continuare ad accedere alle circolari di ENTIONLINE denominate "Enti On Line Ragioneria ed Enti On Line il Personale", quale strumento indispensabile per avere l'immediata e puntuale contezza degli aggiornamenti legislativi in merito alle attività gestite dal Servizio;

ATTESO che l'offerta a catalogo su MePA di ENTIONLINE (brand di Maggioli SPA, Via del Carpino - Santarcangelo di Romagna - P.IVA 02066400405) con il codice E200DUE02A ha un importo pari a euro 520,00 (IVA AL 22% esclusa);

DATO ATTO che il servizio abbonamento di cui sopra scadrà il 24/10/2026;

RICHIAMATI

- il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 "Codice degli Appalti" ed in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b) a norma del quale per gli acquisti di valore inferiore a

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

140.000,00 euro si può procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

DATO ATTO che al sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali spetta l'affidamento del servizio in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;

DATO ATTO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 in quanto di valore notevolmente inferiore alla soglia di diritto comunitario;

APPURATO che l'affidamento, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti;

DATO ATTO che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.Lgs 36/2023;

ACQUISITE agli atti l'attestazione dell'operatore economico relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del n. conto IBAN dedicato;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RICHIAMATO l'art 49, comma 6 del D.Lgs 36/2023 il quale prevede la deroga all'applicazione del

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

ATTESO che con la sottoscrizione e l'invio dell'Ordine di Acquisto su MEPA, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dall'OdA, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili;

RITENUTO che l'offerta dell'operatore economico è adeguata rispetto alle finalità perseguite dall' Agenzia, nonché congrua con riferimento alle quotazioni degli anni precedenti;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento del servizio è pari a complessivi € 520,00 IVA esclusa, e che si rende necessario procedere all'impegno di spesa sul capitolo "SC02.1137 – anno 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la richiesta di CIG per procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e che mediante tale modalità è stato acquisto il CIG n. BD3152C430;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010;

DATO ATTO che il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato dall'Agenzia mediante sorteggio a campione in base a quanto disposto dal "Regolamento sulle modalità operative per il "Controllo a Campione delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023 - Controllo sul possesso dei requisiti";

DATO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico verificata mediante l' acquisizione del DURC

RITENUTO quindi di procedere con l'affidamento in oggetto, per quanto sinora premesso

DETERMINA

ART.1 **Di affidare** ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 "Codice degli Appalti" - art. 50 comma 1 lett. b - alla società Maggioli SPA il servizio di abbonamento riferito ai moduli "Circolare Entionline Ragioneria" e "Circolare Entionline Personale" alle condizioni di cui in

premessa e secondo offerta a catalogo MePA (id procedura 9213403).

ART.2 **Di impegnare la** somma di € 634,40 IVA inclusa sul Capitolo SC02.1137 "Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line" della parte passiva del bilancio in corso – Missione 01 – Programma 03 – Azione 0, in favore di Maggioli Editore SPA – cod. Sibear: 527 - CIG BD3152C430.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Direttore del Servizio
Giampiero Mugheddu

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore
SC02.1137	00.01.01.00	02/10/2026	AFFIDAMENTO MAGGIOLI ENTIONLINE 26-27	634,40	MAGGIOLI EDITORE SF

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1137	
2026	634,40	
TOTALE	634,40	

Istruttore Pratica:
ELISA PADDEU